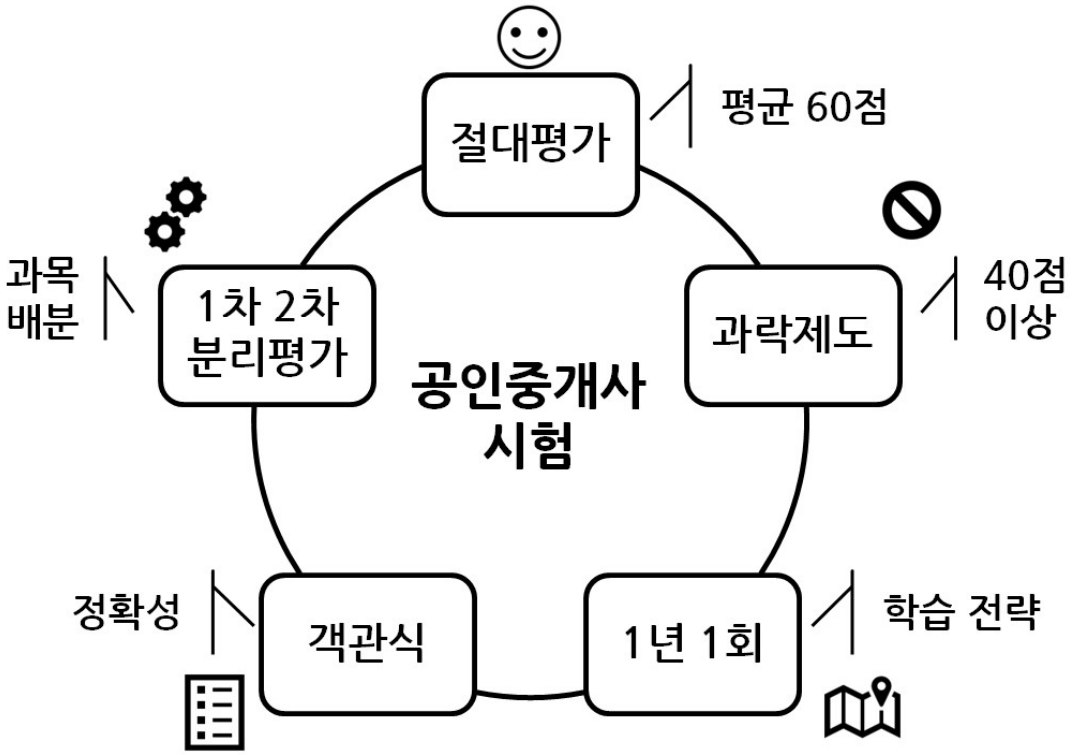
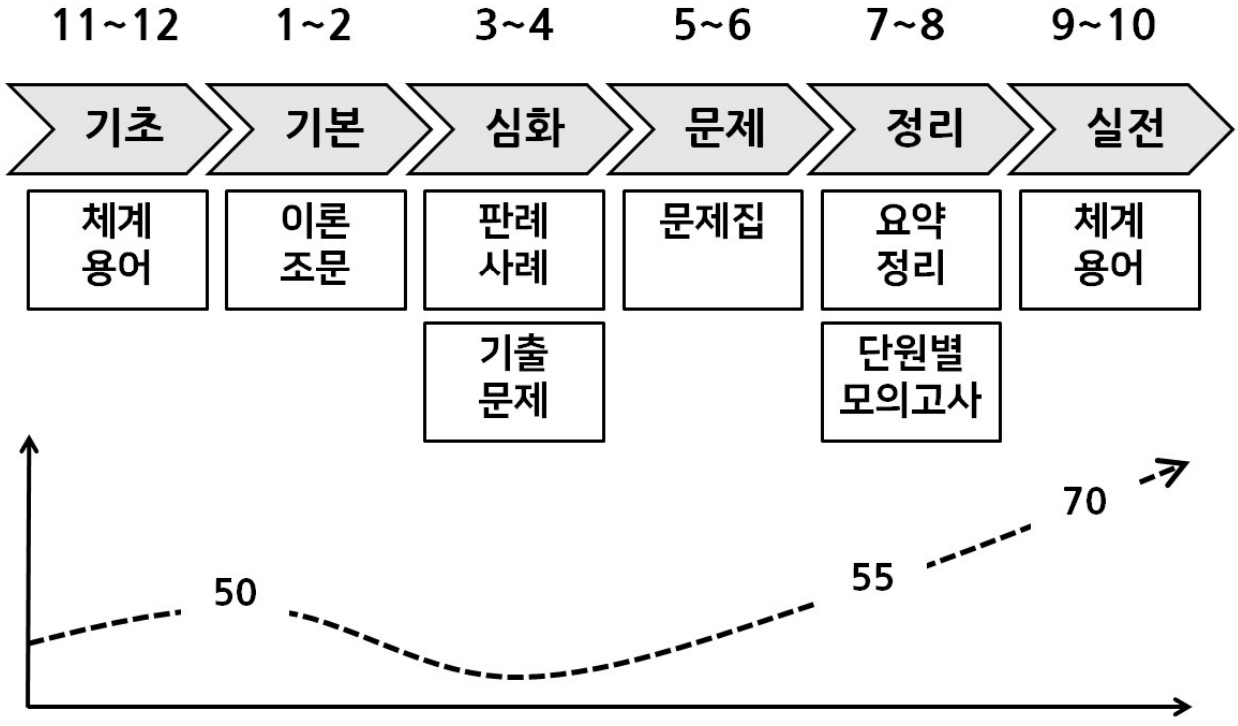
부동산 공인중개사 시험의 특징

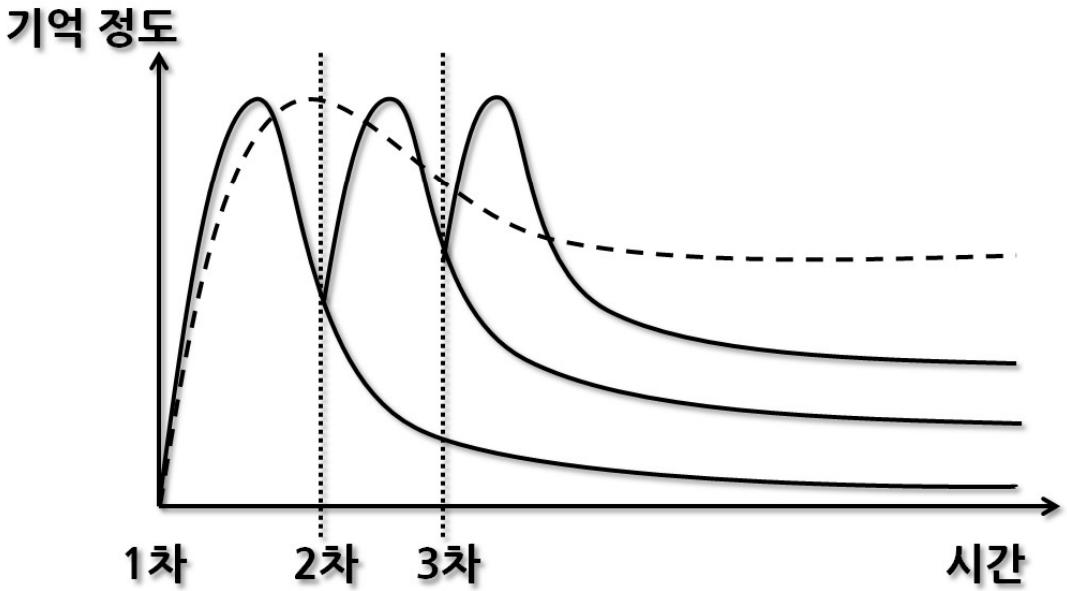


공인중개사 민법 학습 계획

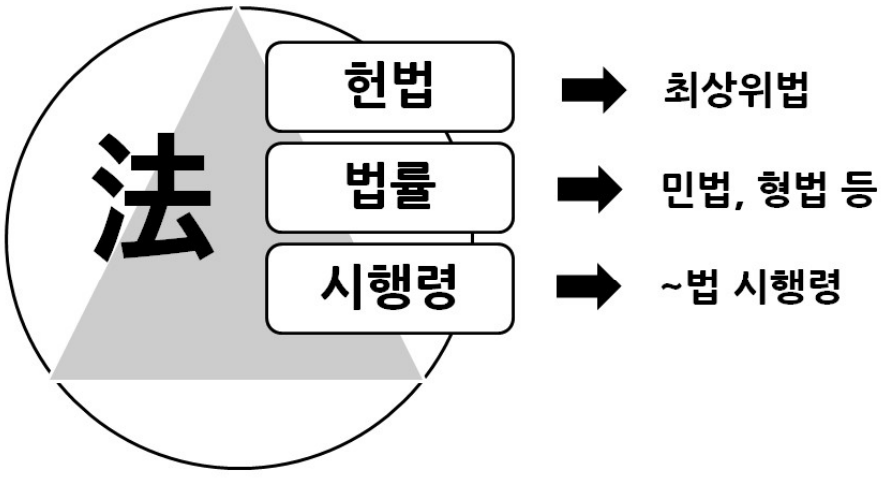


암기의 비밀

에빙하우스의 망각곡선



법의 구조와 체계



헌법에 위반하는 내용의 법률은 헌법재판소 결정으로 폐지된다.

민법상의 불법과 형법상의 불법이 항상 일치하는 것은 아니다.

법률은 국회에서 제정하고 시행령은 대통령이 발령한다.

민법의 성질

VS 공법

사법 ➡ · 개인과 개인의 문제에 관한 법률
· 공평의 원칙

VS 절차법

실체법 ➡ · 권리와 의무에 관한 법률
· 권리와 절차는 구분

VS 특별법

일반법 ➡ · 특별법 없을 때 원칙이 되는 법률
· 특별법우선의 원칙

민법의 구조

민법전의 편제

- 민법
  - 민법총칙
  - 물권법
    - 총칙
    - 각칙
  - 채권법
    - 총칙
    - 각칙
  - 친족 상속

기본서 편제

- 민법
  - 민법총칙 — 10문제
  - 물권법 — 14문제
    - 총칙
    - 각칙
  - 계약법 — 10문제
    - 총론
    - 각론
  - 특별법 — 6문제

민법의 법원 [제1조]

민법 제1조 [법원]

민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고,

관습법이 없으면 조리에 의한다.

관습법 : 명문 규정이 없는 법규범

조리 : 법적 상식

신의 성실의 원칙 [제2조]

민법 제2조 [신의성실]

① 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.

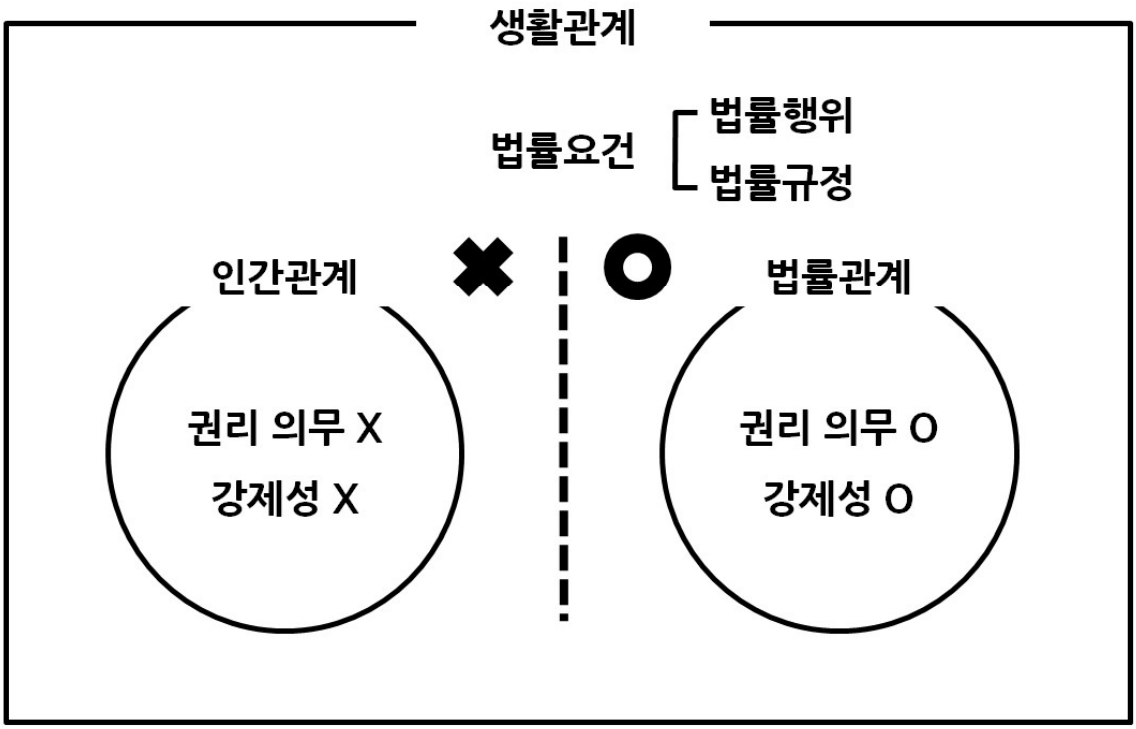
② 권리는 남용하지 못한다.

· 오랜 기간 행사하지 않은 권리의 소멸

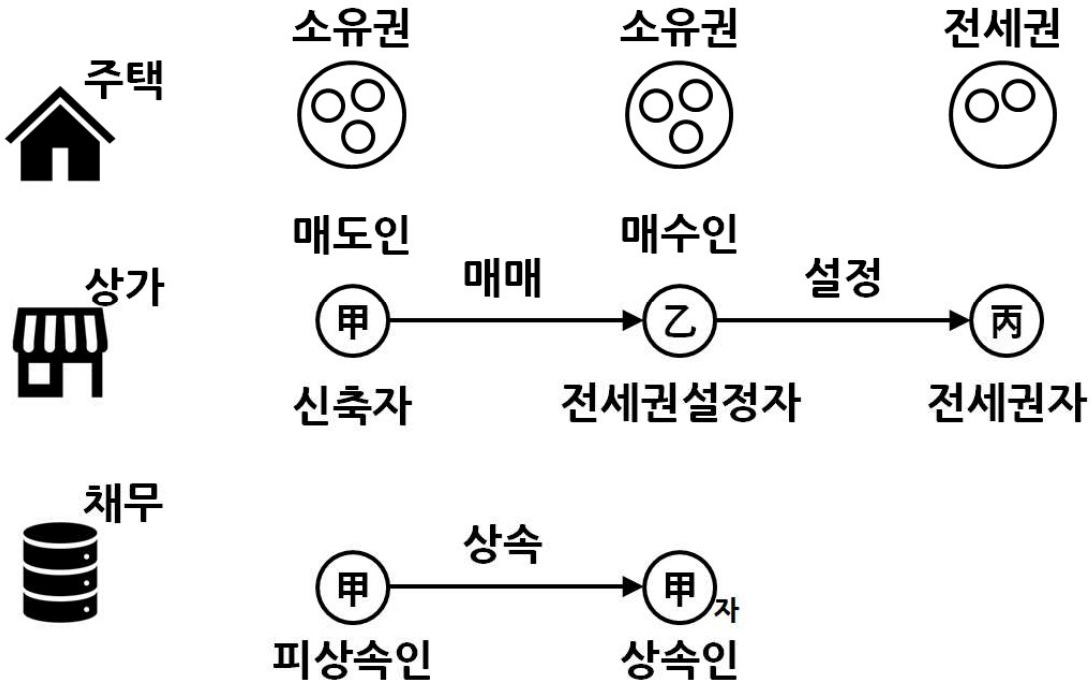
· 선행행위와 모순되는 행위의 금지

· 권리자의 권리 남용 금지

법률관계



권리취득의 개념



법률행위의 요건

성립요건		효력요건
당사자	➡	능력
목적	➡	확정, 가능, 적법, 사회적 타당성
의사표시	➡	일치 및 무하자
결여시 불성립		결여시 무효, 취소

🔍 당사자의 능력

